

시정 요구

1. 제 목 : 무단점유 국유재산 변상금 부과 불철저
2. 소관부점 : 대전충남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁받은 국유재산의 관리·처분 업무를 수행하고 있으며, 수탁받은 국유재산의 무단점유자에 대한 변상금 부과 등 재산관리를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제27조에 따르면 대부계약이 종료된 경우에는 지체 없이 대부재산의 명도 여부를 확인해야 한다고 되어 있고

요강 제37조에 따르면 재산의 실태조사결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 문서로 변상금이 부과된다는 사실과 자진명도 촉구 내용을 포함하는 변상금 사전통지서를 발송한 후 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있으며

요강 제41조에 따르면 변상금 부과는 매년 12월 31일을 기준으로 다음 연도 2개월 이내에 연 1회 정기적으로 부과고지 한다고 되어 있고 최초 무단점유가 발견되어 변상금 사전통지 절차가 진행 중인 경우에는 지체 없이 변상금을 부과고지 하도록 되어 있다.

따라서, 국유재산에 대한 무단점유 사실이 확인된 경우에는 변상금 사전통지를 한 후 변상금 부과고지를 하여야 하며 동일하게 무단점유가 지속될 경우에는 연 1회 정기적으로 변상금 사전통지를 하고 변상금 부과고지를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대전충남지역본부 소관 국유재산에 대하여 제3자가 무단 점유하여 사용중인 국유재산에 대한 변상금 부과 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 대부계약 만료된 국유재산에 대한 변상금 사전통지 미실시

2005. 12. 1. ○○○○로부터 신규 수탁한 ‘충청남도 당진시 ○○○○ ▽▽▽▽’ (전, 688㎡) 소재 국유재산의 경우 대부계약기간이 만료[계약기간 : 2014. 7. 20.~2019. 7. 19., 대부료 : □,□□□천 원(부가세 포함)]되었고 대부 계약 갱신 신청이 없었으며, 무단점유 사실이 확인되었는데도 변상금 사전통지 등의 조치를 하지 않는 등

[표 1] 및 [별지 1] “대부계약 미갱신 국유재산 변상금 사전통지 미실시 명세” 와 같이 대부계약기간이 만료된 총 △△△건(변상금 사전통지 대상금액 : ◇◇,◇◇◇천 원)에 대하여 대부계약 갱신이나 무단점유에 따른 변상금 사전통지 등의 조치를 하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 1] 대부계약 만료 후 변상금 사전통지 미조치 현황

(단위 : 원)

대부계약 만료 연도	건 수	변상금 사전통지 대상금액
------------	-----	---------------

“기재 생략”

※ [표 1]의 세부명세는 분량이 과다하여 [별지 1]로 첨부함

(2) 변상금 정기부과 미실시

2007. 12. 31. ◇◇◇◇으로부터 신규 수탁한 ‘충청남도 천안시 ○○○○
○○○○ △△△-△’ (대, 346.8㎡) 소재 국유재산의 경우 무단점유자 ㉠㉠㉠가
상가부지로 무단점유 중인 사실을 확인하고 2019. 5. 14. 변상금을 부과
(기간 : 2018. 2. 13.~2019. 5. 13., 금액 : ■■■,■■■천 원)한 이후 감사일 현재까지
동일한 무단점유자가 지속적으로 무단점유 중인데도 정기적인 변상금
부과를 하고 있지 않는 등

[표 2] 및 [별지 2] “변상금 정기부과 미실시 명세” 와 같이 총
○○○○건(변상금 사전통지 대상금액 : ◇◇◇,◇◇◇천 원)의 국유재산에 대해
기존 무단점유자가 동일한 면적 및 목적으로 계속 점유 중인데도
변상금 사전통지 및 정기부과를 하지 않은 사실이 확인되었다.

[표 2] 변상금 정기부과 미실시 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분	합 계	상가부지 등	주택부지	농경지	종교용지 등	기타*
-----	-----	--------	------	-----	--------	-----

“기재 생략”

* 기타 : 묘지, 도로 등

※ [표 2]의 세부명세는 분량이 과다하여 [별지 2]로 첨부함

(3) 무단점유로 확인된 국유재산¹⁾에 대한 변상금 사전통지 미실시

2011. 12. 28. △△△△으로부터 신규 수탁한 ‘대전광역시 대덕구 △△△△ ◇◇◇-◇’ (공장용지, 146㎡) 소재 국유재산의 경우 2019. 8. 26. 재산실태조사 시 공장용지로 무단점유 중인 것으로 확인되었는데도 감사일 현재까지 변상금 부과를 하고 있지 않는 등

[표 3] 및 [별지 3] “무단점유 국유재산에 대한 변상금 미부과 명세” 와 같이 총 〇〇〇건(변상금 사전통지 대상금액 : ①①①,①①①천 원)의 국유재산에 대하여 무단점유하여 사용 중인데도 변상금 사전통지를 하지 않은 사실이 확인되었다.

[표 3] 무단점유 국유재산에 대한 변상금 미부과 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분	합 계	상가부지 등	농경지	주택부지	종교용지 등	기타*
-----	-----	--------	-----	------	--------	-----

“기재 생략”

* 기타 : 학교용지, 마을회관, 묘지 등

※ [표 3]의 세부명세는 분량이 과다하여 [별지 3]으로 첨부함

[소관부점 의견] 대전충남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

사장은 대전충남지역본부 본부장을 보좌하여 국유재산 관련 업무를 총괄하면서 국유재산 변상금 부과 업무에 대한 관리·감독을 소홀히 한 ①①① 부본부장 등 3명에 대하여 주의 촉구하시고,

1) 물건단위가 ‘사용제한’ 으로 등록된 국유재산 중 면적이 50㎡ 이상이고, 대장가격이 1백만 원 이상인 재산을 점검

대전충남지역본부 본부장은 ① 국유재산 대부계약기간이 만료되고 대부계약 갱신 신청이 없어 무단점유 사실이 확인된 총 △△△건(변상금 사전통지 대상금액 : ◇◇,◇◇◇천 원) ② 국유재산을 지속적으로 무단점유 하여 사용하고 있는 총 ○○○건(변상금 사전통지 대상금액 : ◇◇◇,◇◇◇천 원) ③ 실태조사 결과 무단점유 사실이 확인된 총 ○○○건(변상금 사전통지 대상금액 : ①①①,①①①천 원)에 대하여 변상금 사전통지를 실시하고, 향후 무단점유 국유재산에 대하여 변상금 사전통지를 미실시하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)